**P U T U S A N**
**Nomor 976/Pid.Sus/2023/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Julianto; |
| Tempat lahir | : Anden Sari; |
| Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/27 Juli 1984; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Durung Pasar VI Andan Sari Lk. XVII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : tidak menetap; |

Terdakwa Julianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 976/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 976/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa JULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JULIANTO selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram,dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),dirampas untuk Negara.

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Pertama:**

Bahwa ia terdakwa JULIANTO pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi J.Sitorus bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa Julianto yang sudah dicurigai lalu saksi Heru Syahputra melakukan penyaraman dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa lalu para saksi kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa bagian depan.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada ABANG (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dengan harga per paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 2115/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama JULIANTO mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa JULIANTO pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel.terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi J.Sitorus bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa Julianto yang sudah dicurigai lalu saksi Heru Syahputra melakukan penyaraman dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa lalu para saksi kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa bagian depan.

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 2115/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama JULIANTO mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Heru Syahputra,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dengan cara undercoverbuy.
   - Bahwa saksi-saksi mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saat itu saksi melakukan penyaraman dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan Terdakwa lalu kami kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian depan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual barang bukti narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saipullah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan dengan cara undercoverbuy.
- Bahwa saksi-saksi mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud
- Bahwa saat itu saksi melakukan penyaraman dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan Terdakwa lalu kami



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kembali melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian depan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual barang bukti narkotika tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian depan.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang biasa terdakwa panggil Abang dengan cara dibeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perklipnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual barang bukti narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian depan.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada ABANG (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dengan harga per paket Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 2115/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama JULIANTO mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditunjukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Julianto. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Durung Pasar VI Andan Sari LK.XVII Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa bagian depan.

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa membeli 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada ABANG (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dengan harga per paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga apabila seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 2115/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama JULIANTO mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) bernilai ekonomis sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Julianto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram, dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Harahap, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui video *teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| **Sulhanuddin, S.H., M.H.** | **Martua Sagala, S.H., M.H.** |
| **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.** | Panitera Pengganti, |
| | **Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.** |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*